P06500004

ที่ อว 7115/ 391

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

10 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 2

เรียน นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซับเทอร่า จำกัด

อ้างถึง SUBTERRA-001/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

ตามสัญญาที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับดำเนินโครงการบริการวิชาการงานวิจัย "โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ซับเทอร่า จำกัด" ตามสัญญาจ้างทำวิจัยเลขที่ SUBTERRA-001/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565–วันที่ 31 ตุลาคม 2565 งบประมาณจำนวนเงิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งตามสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามข้อ 8.1 และ 8.2 ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเบิกค่าจ้างงวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" เลขที่บัญชี 033 –1–00226 -7 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

สำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 2611
โทรสาร 0 2587 3766

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 20 มกราคม 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อายุ 50 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 19/19 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ขอมอบอำนาจให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้มีอำนาจลงนามสัญญาจ้างทำวิจัย ระหว่าง บริษัท ซับเทอร่า จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้วิจัย) เพื่อดำเนินการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริงภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ซับเทอร่า จำกัด และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะเสร็จสิ้นแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับผิดในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้กระทำตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเองทั้งสิ้น

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการดังกล่าวให้สำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทางราชการ และรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน)

อธิการบดี

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรุ่งทิพย์ อุนตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศักดิ์กิตติภพ อรรคอุดม)

สัญญาจ้างทำวิจัย

สัญญาเลขที่ SUBTERRA - 001/2565.
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ซับเทอร่า จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ระหว่าง บริษัท ซับเทอร่า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดย นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองเลขที่ 1100122000198 7 ออกให้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2565 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้วิจัย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

"ผู้ว่าจ้าง" ตกลงว่าจ้าง และ "ผู้วิจัย" ตกลงรับจ้างทำวิจัย โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ซับเทอร่า จำกัด และโครงการวิจัยของผู้วิจัยตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ได้แก่

1. เพื่อออกแบบและติดตั้งฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำ และบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) ภายใต้เงื่อนไขของภายใต้เงื่อนไขของแบบจำลองที่ดีที่สุด
2. เพื่อวิเคราะห์การเสียรูปของฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำ และบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) ขณะมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน
3. เพื่อวิเคราะห์การไหลของระบบน้ำภายในท่อในทุก ๆ เงื่อนไขที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการระบายน้ำ
4. เพื่อวิเคราะห์การทดสอบผลิตภัณฑ์จากค่าความแข็งแรงและคุณสมบัติอื่นๆ จากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ
5. เพื่อเตรียมยื่นเอกสารของขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ และ/หรือที่ผู้ว่าจ้างจะได้กำหนดเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยการตกลงยินยอมของผู้วิจัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ซับเทอร่า จำกัด

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 รายละเอียดโครงการ จำนวน 10 (สิบ) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

/ข้อ 3...

ข้อ 3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงอัตราค่าตอบแทนการดำเนินงานตามสัญญานี้ คิดรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจะมีการจ่ายทั้งหมดเมื่องานตามสัญญาสิ้นสุดลง และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้วดังนี้

3.1 การเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากผู้ว่าจ้างนั้น ผู้วิจัยมีสิทธิเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 320,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้วิจัยได้ลงนามสัญญา

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้วิจัยได้ทำงานตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามโครงการข้อ 8.1 และ 8.2 โดยผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

งวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้วิจัยได้ทำงานตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามโครงการข้อ 8.3 ถึง 8.5 โดยผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

3.2 ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างแต่ละงวดด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางโพ เลขที่ 033-1-00226-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อ 4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

4.1 <u>วันเริ่มปฏิบัติงาน</u>

ผู้วิจัยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

4.2 <u>วันสิ้นสุดของสัญญา</u>

ผู้วิจัยจะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ข้อ 5. การจ้างช่วง

ผู้วิจัยจะต้องไม่นำงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการนี้ ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 6. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้วิจัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้วิจัยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 7. การปฏิบัติงานตามสัญญา

เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาตามงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ผู้วิจัยจะปฏิบัติงาน ดำเนินโครงการด้วยความชำนาญ วิริยะอุตสาหะ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของวิจัยเท่าที่พึงคาดหมายได้จากผู้วิจัยในระดับเดียวกัน จัดหาบุคลากรที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาของสัญญาต่อผู้ว่าจ้างในระหว่างดำเนินโครงการ หากมีปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยต้องรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน

/ข้อ 8....

ข้อ 8. การส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการ

8.1 เอกสารเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนปัญญินวัตกรรมไทย

8.2 รายงานการเสียรูปของฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำ และบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) จากการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้เงื่อนไขของแบบจำลองที่ดีที่สุด

8.3 รายงานผลการทดสอบค่าความแข็งแรงและคุณสมบัติอื่น ๆ ของฝาท่อระบบข้อต่อท่อระบายน้ำ และบ่อสำรวจ (Inspection Chamber)

8.4 รายงานการจำลองการไหลของน้ำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบท่อทาง ภายใต้เงื่อนไขของแบบจำลองที่ดีที่สุด

8.5 รายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อผู้วิจัยได้ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้ง และเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะถือว่าเป็นการส่งมอบผลงานตามโครงการที่ถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานในการรับชำระค่าจ้างในแต่ละงวด

ข้อ 9. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้วิจัยได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว บรรดาเอกสารที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้วิจัยจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้วิจัยอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน ไม่มีสิทธินำไปเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ หาประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น หากกระทำการฝ่าฝืนผู้วิจัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องโดยสิ้นเชิง

ข้อ 10. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญา แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าว หากฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญายังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว อีกฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรกคู่สัญญาตกลงให้ผลงานวิจัยและพัฒนาของโครงการนี้ในส่วนที่เกิดขึ้นแล้ว ตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ว่าจ้าง และผู้วิจัยมีสิทธิได้รับชำระค่าจ้างตามส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท ซับเทอร่า จำกัด

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(นางสาว โสภิดา หิรัญไชติพงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อพยาน

(นาย นิพนธ์ เอื้อนเพ็ง)

ผู้จัดการบริหารงานโครงการกลุ่มธุรกิจใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงชื่อผู้วิจัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ท่อประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ลงชื่อพยาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล)

หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อพยาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีเมตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ)

นักวิจัย